

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5674/2544

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

นาย บุญนำ สมเชื้อ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (7), มาตรา 188

แบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่ได้กรอรายการเท่ากับยังมิได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นจึงไม่เป็นเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7) แม้จำเลยเอาแบบพิมพ์เช็คของผู้เสียหายไป ก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 188

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 188, 266, 268, 335 ให้จำเลยคืนเช็คเลขที่ 3810871, 3810872 และ 3810870 หรือใช้ราคาเป็นเงิน 15 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188, 335(11) วรรคแรก, 266(4), 268 (ที่ถูก 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 266(4)) ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นและความผิดฐานลักทรัพย์เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคแรกซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระหนงละ 1 ปี รวมสามกระหนงจำคุก 3 ปี ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 (ที่ถูกมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266(4) ตามมาตรา 268 วรรคสอง) จำคุกกระหนงละ 2 ปี รวมสามกระหนง จำคุก 6 ปี รวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน ให้จำเลยคืนเช็คเลขที่ 3810870, 3810871 และ 3810872 หรือใช้ราคาเป็นเงิน 15 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้เอกสารปลอมจำคุกกระหนงละ 1 ปี รวม 3 กระหนง จำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 1 ปี 6 เดือนเมื่อรวมกับความผิดฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีก 1 ปี 6 เดือนรวมจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อนึ่ง การที่จำเลยเอาแบบพิมพ์เช็คของผู้เสียหายไป ซึ่งแบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่ได้กรอรายการเท่ากับยัง มิได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น จึงไม่เป็นเอกสารตามมาตรา 1(7) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นแม้จำเลยเอาแบบพิมพ์เช็คของผู้เสียหายไปตามฟ้อง ก็หาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ไม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง-กุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>